

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2531/2537

นางสาวพรรณทิพา เหลืองสะอาด กับพวก

โจทก์

นายเบ็ญจ เหลืองสะอาด กับพวก

จำเลย

นายบัณฑิต ณ นคร ทนายโจทก์ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้วแต่เนื่องจากสัญญาประนีประนอมยอมความในหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 โจทก์ได้พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดินผิดพลาด ไปเล็กน้อย จึงขอแก้ไขข้อความเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดินจากข้อความเดิมว่าจำนวนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 34 ตารางวา เป็นว่า จำนวนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 43 ตารางวา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้านในกำหนด (อันดับ 190,191)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 998 แขวงบางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครที่ดินโฉนดเลขที่ 1006 แขวงบางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และที่ดินโฉนดเลขที่ 1503 แขวงบางยี่เรือเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกของร้อยตำรวจตรีผล เหลืองสะอาด ให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสี่ส่วน หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ก็ให้ขายโดย

ประมาณราคา ระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาดนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสี่ส่วน คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกามีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังนี้ข้อ 1. จำเลยทั้งสองตกลงยอมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 998 ตำบลบางยี่เรือ อำเภอ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครจำนวนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 34 ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์ทั้งสองแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษายอม หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลยทั้งสอง และจำเลยทั้งสองยอมชำระเงินให้โจทก์ทั้งสอง อีก 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาท) โดยขอผ่อนชำระเป็น 2 งวด ๆ แรก ในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แปลงดังกล่าวข้างต้น จำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้โจทก์ทั้งสอง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) งวดที่สอง ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ชำระเงินงวดแรก จำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้ โจทก์ทั้งสองอีก 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) หากผิดนัดให้โจทก์ทั้งสองบังคับคดีได้ทันที ข้อ 2. โจทก์ทั้งสองตกลง ยอมตามสัญญาข้อ 1. และไม่ได้ใส่ใจเรียกร้องทรัพย์สินมรดกใด ๆ จากจำเลยทั้งสองต่อไปอีก

ต่อมาโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีที่ศาลมีคำพิพากษาศาตามสัญญาประนีประนอมยอมความของคู่ความนั้น ถือได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ คำพิพากษา ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ ย่อมแก้ไข

ให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 คดีนี้จำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความยินยอมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 998 แขวง บางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อที่ 3 งาน 43 ตารางวา ให้แก่ โจทก์แต่ในสัญญาประนีประนอมยอมความมีการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดจาก 3 งาน 43 ตารางวา เป็น 3 งาน 34 ตารางวา โจทก์ขอแก้ไข ให้ถูกต้องตามเนื้อที่ในโฉนด เป็นการขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงอนุญาตให้แก้ไขได้ ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีที่ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความของคู่ความนั้น ถือได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ คำพิพากษา ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ ย่อมแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 คดีนี้จำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความยินยอมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 998 แขวง บางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อที่ 3 งาน 43 ตารางวา ให้แก่ โจทก์แต่ในสัญญาประนีประนอมยอมความมีการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดจาก 3 งาน 43 ตารางวา เป็น 3 งาน 34 ตารางวา โจทก์ขอแก้ไข ให้ถูกต้องตามเนื้อที่ในโฉนด เป็นการขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงอนุญาตให้แก้ไขได้ ตามคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ